Overeenkomst van geldlening (eigen woning)

Contractnummer: Z-002
Datum: 16-6-2026

De ondergetekenden:

1. Voorbeeld Holding B.V., statutair gevestigd te Puren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 87654321, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Jan Jansen, hierna "Geldgever";

2. de heer Jan Jansen, geboren op 1 mei 1990, wonende aan Dorpsstraat 3, 1234 CD Puren, hierna "Geldnemer".

In aanmerking nemende dat:

- Geldnemer een lening wenst voor het aflossen van een deel van de bestaande eigenwoningschuld van Geldnemer bij Voorbeeld Bank, voor de woning aan Dorpsstraat 3, 1234 CD Puren;

- Geldgever bereid is deze lening te verstrekken op zakelijke voorwaarden, zoals die ook tussen onafhankelijke partijen zouden gelden;

- de bestuurder van Geldgever bij deze lening een tegenstrijdig belang heeft, en de algemene vergadering van Geldgever daarom op 16 juni 2026 met de lening heeft ingestemd (artikel 2:239 lid 6 BW);

komen het volgende overeen:

Artikel 1. Hoofdsom, doel en uitbetaling

Geldgever leent aan Geldnemer een bedrag van € 40.000 (zegge: veertigduizend euro). De lening is uitsluitend bestemd voor het aflossen van een deel van de bestaande eigenwoningschuld van Geldnemer bij Voorbeeld Bank, voor de woning aan Dorpsstraat 3, 1234 CD Puren.

Geldgever maakt de hoofdsom op 16 juni 2026 over rechtstreeks aan Voorbeeld Bank, als aflossing op de bestaande lening van Geldnemer. Geldnemer bewaart de stukken waaruit blijkt waaraan het geld is besteed, zoals de nota van afrekening, de bevestiging van de aflossing of de facturen.

Artikel 2. Looptijd en aflossing

De lening heeft een looptijd van 297 maanden en eindigt op 31 maart 2051. Geldnemer betaalt elke maand een vast bedrag van € 221,30 aan rente en aflossing samen (annuïtair). De eerste termijn vervalt op 31 juli 2026, daarna telkens op de laatste dag van de maand. Over de 15 dagen vóór de eerste volle kalendermaand is rente verschuldigd naar rato (€ 72,33); die wordt met de eerste termijn betaald. Het aflossingsschema staat in bijlage 1.

Partijen beogen dat deze lening een eigenwoningschuld is (artikel 3.119a Wet inkomstenbelasting 2001). Geldnemer is daarom verplicht de lening gedurende de looptijd ten minste annuïtair en volledig af te lossen, volgens bijlage 1. De lening zet het aflossingsschema voort van de lening bij Voorbeeld Bank die zij aflost en die op 1 maart 2021 is ingegaan: de looptijd is niet langer dan wat daarvan resteert, 297 maanden (artikel 3.119c lid 3 Wet inkomstenbelasting 2001).

Geldnemer mag altijd geheel of gedeeltelijk extra aflossen, zonder vergoeding. Een extra aflossing verkort de looptijd; het maandbedrag blijft gelijk, tenzij partijen schriftelijk anders afspreken.

Artikel 3. Rente

Over de openstaande hoofdsom is Geldnemer een rente verschuldigd van 4,40% per jaar (0,3667% per maand). De rente staat vast voor de hele looptijd.

De rente is zakelijk. Ter vergelijking: de rentetabel van Voorbeeld Bank noemde op 10 juni 2026 een rente van 4,20% voor een hypotheek 30 jaar vast zonder NHG. De afgesproken rente ligt daar niet onder.

Artikel 4. Betaling

Geldnemer machtigt Geldgever om de termijnen elke maand af te schrijven van zijn rekening NL00TEST0123456789. Betaalt Geldnemer te laat, dan is hij over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd (artikel 6:119 BW).

Artikel 5. Zekerheid

Bij het aangaan van deze lening wordt geen recht van hypotheek gevestigd. Wel verbindt Geldnemer zich:

a. op eerste verzoek van Geldgever een recht van hypotheek te verlenen op de woning aan Dorpsstraat 3, 1234 CD Puren, tot het bedrag dat dan openstaat, bij notariële akte en voor zijn rekening (positieve hypotheekverklaring);

b. de woning niet te verkopen en niet met een (verder) recht van hypotheek of een ander recht te bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geldgever; een recht van hypotheek dat er bij het aangaan van deze lening al op rust, blijft buiten beschouwing (negatieve hypotheekverklaring).

Artikel 6. Opeisbaarheid

De lening is met de verschuldigde rente direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar als:

a. ten minste twee termijnen achterstaan en Geldnemer die niet binnen dertig dagen na een schriftelijke aanmaning betaalt;

b. Geldnemer de woning verkoopt of in eigendom overdraagt;

c. Geldnemer failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen valt;

d. beslag wordt gelegd op de woning;

e. Geldnemer niet langer, direct of indirect, aandeelhouder is van Geldgever.

Artikel 7. Overlijden

Overlijdt Geldnemer, dan gaan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst over op zijn erfgenamen. De schuld wordt bij overlijden niet kwijtgescholden.

Artikel 8. Jaaroverzicht en gegevens

Geldgever geeft Geldnemer na afloop van elk kalenderjaar een overzicht van de betaalde rente, de aflossing en de stand van de lening op 1 januari en 31 december.

Geldnemer verstrekt elk jaar in zijn aangifte inkomstenbelasting de gegevens van deze lening (artikel 3.119g Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 17b Uitvoeringsregeling

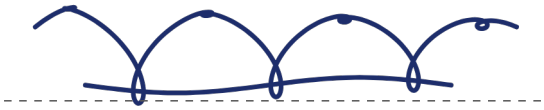
inkomstenbelasting 2001): de datum van aangaan, het startbedrag, de maandelijkse rentevoet, de looptijd in maanden, de wijze van aflossing, en naam, adres en registratienummer (KvK-nummer en RSIN) van Geldgever, met de wijzigingen in dat jaar.

Artikel 9. Slotbepalingen

Wijzigingen in deze overeenkomst gelden alleen als partijen ze schriftelijk vastleggen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze overeenkomst is de schriftelijke vastlegging als bedoeld in artikel 2:247 BW.

Aldus opgemaakt in tweevoud en ondertekend te Puren op 2 november 2026.

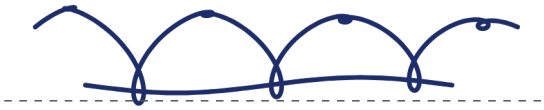
Puren, 2-11-2026



Jan Jansen

Namens Voorbeeld Holding B.V. (Geldgever)

Puren, 2-11-2026



Jan Jansen

Geldnemer

Bijlage 1: aflossingsschema

Behorend bij overeenkomst van geldlening Z-002 van 16-6-2026
Hoofdsom € 40.000 · rente 4,40% · 297 maanden · annuïtair

Bedragen per kalenderjaar, uitgaande van betaling volgens dit schema. De eerste termijn vervalt op 31 juli 2026; het maandbedrag is € 221,30. De laatste kolom is de hoogste schuld die op 31 december mag openstaan volgens de aflossingseis (artikel 3.119c Wet inkomstenbelasting 2001).

Jaar	Rente	Aflossing	Schuld 31 december	Maximaal
2026	€ 948,20	€ 451,92	€ 39.548,08	€ 39.548,13
2027	€ 1.721,43	€ 934,17	€ 38.613,90	€ 38.614,06
2028	€ 1.679,48	€ 976,12	€ 37.637,78	€ 37.638,06
2029	€ 1.635,66	€ 1.019,94	€ 36.617,84	€ 36.618,23
2030	€ 1.589,86	€ 1.065,74	€ 35.552,10	€ 35.552,62
2031	€ 1.542,01	€ 1.113,59	€ 34.438,52	€ 34.439,16
2032	€ 1.492,02	€ 1.163,58	€ 33.274,93	€ 33.275,71
2033	€ 1.439,77	€ 1.215,83	€ 32.059,10	€ 32.060,02
2034	€ 1.385,18	€ 1.270,42	€ 30.788,69	€ 30.789,75
2035	€ 1.328,14	€ 1.327,46	€ 29.461,23	€ 29.462,45
2036	€ 1.268,54	€ 1.387,06	€ 28.074,18	€ 28.075,55
2037	€ 1.206,27	€ 1.449,33	€ 26.624,84	€ 26.626,38
2038	€ 1.141,19	€ 1.514,41	€ 25.110,44	€ 25.112,15
2039	€ 1.073,20	€ 1.582,40	€ 23.528,04	€ 23.529,94
2040	€ 1.002,15	€ 1.653,45	€ 21.874,59	€ 21.876,68
2041	€ 927,92	€ 1.727,68	€ 20.146,91	€ 20.149,20
2042	€ 850,35	€ 1.805,25	€ 18.341,65	€ 18.344,15
2043	€ 769,29	€ 1.886,31	€ 16.455,35	€ 16.458,06
2044	€ 684,60	€ 1.971,00	€ 14.484,35	€ 14.487,29
2045	€ 596,11	€ 2.059,49	€ 12.424,86	€ 12.428,03
2046	€ 503,64	€ 2.151,96	€ 10.272,90	€ 10.276,32
2047	€ 407,02	€ 2.248,58	€ 8.024,32	€ 8.028,00
2048	€ 306,06	€ 2.349,54	€ 5.674,78	€ 5.678,74
2049	€ 200,57	€ 2.455,03	€ 3.219,76	€ 3.223,99
2050	€ 90,35	€ 2.565,25	€ 654,50	€ 659,04
2051	€ 4,79	€ 654,50	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	**€ 25.793,82**	**€ 40.000,00**		